

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2590/2531

อัยการ สุราษฎร์ธานี
นาย ไว แก้ว ยิ้ม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 335, มาตรา 336 ทวิ

ยานพาหนะใดเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งศาลจะพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) หรือไม่ ต้องพิจารณาตามพฤติการณ์ของการกระทำความผิดเป็นเรื่อง ๆ ไป จำเลยนำรถยนต์กระบะสองแถวของกลางมาเพื่อใช้เป็นพาหนะบรรทุกน้ำมันที่ลักมาหลบหนีไปเท่านั้น จำเลยมิได้ใช้รถยนต์กระบะสองแถวในการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องแต่อย่างใด รถยนต์กระบะสองแถวของกลางจึงมิใช่ทรัพย์สินอันพึงริบ

ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 และ มาตรา 336 ทวิ ประกอบด้วย มาตรา 83 ลดโทษและลดมาตราส่วนโทษแล้วจำคุก จำเลยที่ 1, ที่ 2 คนละ 2 ปี จำเลยที่ 3 จำคุก 1 ปี คืบรถยนต์กระบะและฝาปิดถังน้ำมันของกลางให้เจ้าของโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยในชั้นฎีกาตามฎีกาของโจทก์เพียงประการเดียวว่า รถยนต์กระบะสองแถวหมายเลขทะเบียนนน-5683 สุราษฎร์ธานี และฝาปิดถังน้ำมันของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันพึงต้องริบหรือไม่

พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันลักน้ำมันโซลา จำนวน 75 ลิตร จากรถแทรกเตอร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขณะ กระทำผิดจำเลยได้จอดรถยนต์ของกลางไว้ใกล้ ๆ รถแทรกเตอร์ พอจำเลยที่ 2 หิ้วถัง น้ำมันซึ่งมีน้ำมันโซลาบรรจุอยู่ 1 ถัง และจำเลยที่ 3 หิ้วถังน้ำมันที่มีน้ำมันบรรจุอยู่ 1 ถัง และถังเปล่าอีก 1 ถังกำลังเดินไปที่รถยนต์กระบะสองแถวดังกล่าวพร้อมกับ จำเลยที่ 1 ก็มีเจ้าพนักงานตำรวจเข้าทำการจับกุมได้พร้อมด้วยของกลางในคดีนี้ ศาล ฎีกาเห็นว่า ปัญหาว่ายานพาหนะใดเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งศาล จะพึงสั่งริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) หรือไม่ ต้องพิจารณาตาม พฤติการณ์ของการกระทำความผิดเป็นเรื่อง ๆ ไปคดีนี้จำเลยนำรถยนต์กระบะสอง แถวของกลางมาเพื่อใช้เป็นพาหนะบรรทุกน้ำมันที่ลักมาหลบหนีไปเท่านั้น จำเลยทั้ง สามมิได้ใช้รถยนต์กระบะสองแถวในการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องแต่ อย่างใด รถยนต์กระบะสองแถวของกลางจึงมิใช่ทรัพย์สินอันพึงริบตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 33(1) ส่วนฝาน้ำมัน 1 ฝานั้น ปรากฏว่าเป็นฝาปิดถังน้ำมัน ของรถยนต์ จึงมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงริบได้อีกเช่นกัน ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-จำนง นิยมวิภาต-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ